



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/538/2026, de 5 de junio, por la que se modifica la Orden de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la industria destinada a la fabricación de grasas y harinas de origen animal, ubicada en la localidad de Alija de la Ribera, en el término municipal de Villaturiel (León), titularidad de «Universal de Alimentación, S.A. (Unalsa)», como consecuencia de la modificación no sustancial 14 (MNS 14). Expte.: 125-24-MNSLE.

Vistos los escritos presentados por Universal de Alimentación, S.A. (Unalsa), relativos a la renuncia de la autorización de vertido, en la instalación de fabricación de grasas y harinas de origen animal, en la localidad de Alija de la Ribera del término municipal de Villaturiel (León), y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La planta de tratamiento de subproductos de origen animal, SANDACH categoría 3, ubicada en el término municipal de Villaturiel-Alija de la Ribera (León), titularidad de Universal de Alimentación S.A.U., con código PRTR 7915, se encuentra en funcionamiento afectada por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

Orden de 29 de diciembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a Universal de Alimentación S.A.U. (Unalsa) para industria destinada a la fabricación de grasas y harinas de origen animal, en la localidad de Alija de la Ribera del término municipal de Villaturiel (León)–B.O.C. y L. n.º 61 del 31 de marzo 2009 (jcyL.es)

La autorización ambiental de esta empresa se ha modificado mediante disposiciones enumeradas en la siguiente tabla (a las que se puede acceder a través de los hiperenlaces indicados), por los motivos que se citan a continuación:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo⁽¹⁾</i>
Orden de 14 de junio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente	BOCYL n.º 130 de 8 de julio de 2010 (jcyL.es)	MNS-1 – aspectos relacionados con la gestión de aguas residuales
Orden de 30 de diciembre de 2011, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente	BOCYL n.º 37 Miércoles, 22-febrero-2012	MNS 4 y 5 – nueva ampliación plazo para construir EDAR, suprimir la autorización de vertido y autorizar la gestión de aguas residuales a través de gestor autorizado de residuos. Denegada.

Orden FYM/49/2014, de 3 de enero	BOCYL n.º 27 10-febrero-2014	Actualización de autorizaciones ambientales
Orden FYM/52/2017, de 26 de enero	BOCYL n.º 29 13-febrero-2017	MNS 8 y 9 – Planta satélite de GNL; sustitución de 1 digestor por un secador en continuo
Orden FYM/1185/2017, de 18 de diciembre	BOCyL n.º 9, 12 de enero de 2018–Disp. 007	MNS 6 – tratamiento de las aguas residuales de la industria en plantas depuradoras externas, autorizadas.
Orden FYM/517/2018, de 8 de mayo	BOCyL n.º 100, 25 de mayo de 2018–Disp. 011	MNS 10, 11 y 12 – construcción 2 silos-almacén harinas; sustitución depósito almacenamiento GNL; sustitución 2º digestor
Orden FYM/241/2022, de 21 de marzo	BOCyL n.º 61, 29 de marzo de 2022–Disp. 020	RO 2 – modificación en el vertido a dominio público hidráulico

Notas:

(1) CT – Cambio de titularidad. MNS – Modificación no sustancial. MS – Modificación sustancial. RO – Revisión de oficio.

La empresa además ha comunicado modificaciones no sustanciales de sus instalaciones que no han requerido la modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2008.

Segundo.– El 16 de diciembre de 2024 Universal de Alimentación S.A.U. registra comunicación de modificación no sustancial (MNS 14) de la autorización ambiental, relativa a la renuncia a la autorización de vertido de aguas residuales por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Tercero.– En relación con la modificación no sustancial n.º 14 (MNS 14), consta en el expediente informe de la Confederación Hidrográfica del Duero que concluye que de acuerdo con lo indicado no es precisa la autorización de vertido.

Cuarto.– Con fecha 2 de junio de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe en lo relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Quinto.– Con fecha 4 de junio de 2026, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a la industria destinada a la fabricación de grasas y harinas de origen animal, ubicada en la localidad de Alija de la Ribera del término municipal de Villaturiel (León), Universal de Alimentación, S.A. (Unalsa) como consecuencia de la modificaciones no sustancial 14 (MNS 14).

Los Antecedentes de Hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental en el caso de actividades o instalaciones recogidas en el Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Segundo.— Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de emisiones industriales) determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

Las actuaciones comunicadas es relativa a la renuncia a la autorización de vertido de aguas residuales por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero y consta en el expediente informe favorable de este organismo al comprobarse que no hay ningún vertido a dominio público hidráulico desde esta instalación.

Vista la documentación, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa de que el cambio comunicado supone modificación de la instalación de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, dado que afectan al funcionamiento de la instalación. Dichas modificación se consideran como modificación no sustancial (MNS 14), en la medida en la que no concurre ninguno de los criterios señalados en los artículos 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y 14.1 del Reglamento de emisiones industriales. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

Igualmente, a efectos de cumplir con lo recogido en el apartado 3 del artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, se comprueba que las sucesivas modificaciones no sustanciales notificadas, relativas a esta instalación, se refieren a aspectos distintos a la actual modificación, por lo que la acumulación de las mismas no daría lugar al cumplimiento de alguno de los criterios del apartado 1.

Las presentes modificaciones no sustanciales, conllevan la modificación de la citada Orden 29 de diciembre de 2008, de autorización ambiental, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 16 de marzo de 2018. Por ello, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los Antecedentes de Hecho mencionados, la normativa relacionada en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Suprimir el anexo IV informe del Organismo de Cuenca de la Orden de 29 de diciembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a la industria destinada a la fabricación de grasas y harinas de origen animal, ubicada en la localidad de Alija de la Ribera del término municipal de Villaturiel (León), titularidad de Universal de Alimentación, S.A. (Unalsa) como consecuencia de las modificaciones no sustanciales 14 (MNS 14).



Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 5 de junio de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ